מִצְוָה רטז

דִּינֵי פֵּאָה (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִקְצֹר אֶת כָּל תְּבוּאָתֵנוּ בְּשָׁעַת קְצִירָתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ט) 'וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לְקֻצֹּר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת עִמּוֹ אֲשֶׁר בָּחַר בָּהֶם מְעַטְּרִים בְּמִצְוֹת טוֹבוֹת וְיָקָרוֹת, כִּי מִתּוֹךְ הַפְּעֻלּוֹת תִּתְפַּעֵל הַנֶּפֶשׁ וְתִהְיֶה טוֹבָה וְתָחֵל בִּרְכַּת ה' בָּהּ, וּבְהוֹתִיר הָאָדָם חֵלֶק מִפְּרִיוֹ אֲשֶׁר עָמַל בָּהּ לָעֲנִיִּים מַרְאֶה בְּנַפְשׁוֹ שֹׂבַע רָצוֹן וְרוּחַ נָכוֹן וּמְבֹרָךְ, וְכִי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִשְׂבִּיעוֹ בְּטוּבוֹ, וְגַם נַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין (חינוך). וְגַם מַרְאֶה בָּזֶה אֱמוּנָתוֹ כִּי מִד'

משנה הלכות

רטז) מהות המצוה. קיום המצוה, הקוצר שדהו לא יכלה פאת השדה בקוצרו אלא ישאיר כל שהוא בקצה השדה מן התבואה[א], ונתנו חכמים שיעור אחד מן השישים פאה[ב]. ואחד הקוצר או התולש חייב בפאה[ג].

איזה פירות חייבים. ולאו כל הפירות חייבין בפאה. וכלל אמרו כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחד ומכניסו לקיום חייב בפאה[ד]. התבואה והקטניות בכלל זה, ובאילנות החרובין והאגוזים ושקדים וענבים וזיתים ותמרים חייבין בפאה, אסטים ופואה פטור וכל כיוצא בזה שאינו אוכל פטור, תאנים פטורין שאין לקיטתן כאחד, הירק פטור שאינו מכניסו לקיום, כמהין ופטריות פטורין שאינו נשמר[ה].

דיני השדה. ועושה אדם את כל שדהו פאה אם ירצה, ובלבד שיתחיל לקצור קצת[ו]. אין השדה מתחייב בפאה עד שיביאו הפירות שליש[ז]. ואין מניחין הפאה אלא בסוף שדהו[ח]. שדה השותפין חייבת בפאה[ט]. לקט משדה הפקר פטור מן הפאה, ואם היתה שדהו והפקירו וקצרו וחזר וזכה בו חייב בפאה[י]. עבר וקצר כל שדהו נותן פאה מן הפירות[יא].

שאר פרטים. קצרוהו נכרים לעצמן פטור מן הפאה, ואם בשביל ישראל חייב[יב]. ואין מפרישין פאה מן השדה על חברתה. ועיין רמב"ם (פ"ג) ובמשנה בפאה, מתי נקרא

רטז) א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א ה"א. **ב.** שם הט"ו. **ג.** שם ה"א. ועיין מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. **ה.** שם פ"ב ה"ב. **ו.** כסף משנה שם פ"ב הי"א. ועיין מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. **ח.** שם הי"ב. **ט.** שם ה"ג. **י.** שם פ"ה הכ"ז. **יא.** שם פ"ב הי"א. **יב.** שם ה"ד וה"י.

הַכֹּל לוֹ, וְלֹא כֹחוֹ וְעֹצֶם יָדוֹ עָשָׂה לוֹ הַחַיִל הַזֶּה״, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (שבת לא.) ״אֱמוּנָה׳ זֶה סֵדֶר זְרָעִים׳. וְהָעֲנִיִּים שֶׁיְּהָנוּ מִמֶּנּוּ יְבָרְכוּ אוֹתוֹ וְטוֹב נַפְשׁוֹ לִהְיוֹת לוֹ כֶּפֶל כִּפְלַיִם, וְהַמְאַסֵּף הַכֹּל אֶל הַבַּיִת וְלֹא יַשְׁאִיר אַחֲרָיו יְקַלְלוּהוּ שֶׁלֹּא יֵעָשׂוּ לוֹ פֵּרוֹת כְּלוּם לַשָּׁנָה הַבָּאָה.

מס׳ פאה, ב״ק צד. מכות טז: חולין קלא: רמב״ם הל׳ מתנות עניים פ״א, ספר המצוות לא תעשה ר״י ומצות עשה ק״ב, סמ״ג לאוין רפ״ד ועשין קנ״ו, יראים קנ״ז, יורה דעה סי׳ של״ב.

מִצְוָה ריז

לְהָנִיחַ פֵּאָה לָעֲנִיִּים (מִצְוַת עֲשֵׂה צ״ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲזֹב פֵּאָה בִּקְצֵה הַשָּׂדֶה לָעֲנִיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) ׳לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם׳.

משנה הלכות

ב׳ שדות ודברים המפסיקין לענין פאה. ונוהג בכל אישי ישראל בארץ ישראל[יד]. ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים מה דינו[טו]. והעובר על לאו זה אינו לוקה עליו דניתק לעשה, ואם נשרף או נאבד באופן שאינו יכול עוד לקיים העשה לוקה[טז].

ריז) מהות ההפרשה. קיום המצוה. מצוה להפריש פאה מן הקמה, לא הפריש מן הקמה מפריש מן העומרים, לא הפריש מן העומרים מפריש מן הכרי עד שלא מרחו, מרחו כבר, מעשר ונותן לו, משום רבי ישמעאל אמרו אף מפריש מן העיסה ונותן לו[א]. ואף על פי שאמרו ׳אלו דברים שאין להם שיעור הפאה׳, אין פוחתין פחות משישים, ומוסיף כמה שלבו מתנדב, היתה השדה קטנה שאם הניח ממנה אחד משישים אין מועיל לעני, וכן אם היו עניים מרובים מוסיף עד כדי שיהיה לעניים (והוא שישאר לו ג״כ), זרע מעט ואסף הרבה מוסיף לפי הברכה, וכל המוסיף על הפאה מוסיפין לו שכר[ב].

אופן לקיטתו. הפאה אין קוצרין אותה במגלות, ואין עוקרין אותה בקרדומות, אלא העניים בוזזין אותה בידם כדי שלו יכו איש את רעהו, רצו העניים לחלקה ביניהם הרי אלו מחלקים, אפילו תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבוז, לזה האחד שומעין שאמר כהלכה[ג]. ושל דלית ושל דקל, שאין עניים מגיעין לבוז אלא בסכנה, בעל הבית מוריד אותה ומחלק ביניהם, ואם רצו לבוז אותה לעצמן בוזזין,

יג. ע״פ דברים ח, יז. **יד.** שם פ״ג ה״א. **טו.** יו״ד סי׳ של״ב. חינוך. ומנחת חינוך. **טז.** רמב״ם שם פ״א ה״ג.
ריז) א. ב״ק צד. הובא בכסף משנה הל׳ מתנות עניים פ״א ה״ב. **ב.** רמב״ם הל׳ מתנות עניים שם הט״ו. **ג.** שם פ״ב הט״ו.

מִשְּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רָצָה לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל, לָכֵן צִוָּה לְפַרְנֵם אֶת הָעֲנִיִּים, כִּי הֵמָּה קוֹבְלִים עַל הָעֲשִׁירִים וְקוֹרְאִים תִּגָּר עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּדֶרֶמַע וּצְעָקָה, לָכֵן צִוָּה לְהַנִּיחַ חֶלְקָם בַּשָּׂדֶה וּבַכֶּרֶם וּלְהָטִיל שָׁלוֹם בֵּין הֶעָנִי לְבוֹרְאָם (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' קדושים מצוה רכה). גַּם כִּי רַחֲמֵי ה' עַל בְּרִיּוֹתָיו, וּכְמוֹ שֶׁהוּא הִשְׁבִּיעַ כָּל טוּב לוֹ, כָּךְ יַשְׁבִּיעַ לָרְעֵבִים, וּבְמִדָּה שֶׁמָּדַד לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יִמְדֹּד לִבְרִיּוֹתָיו (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קפח). וְנָתַן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֶעָנִי פַּרְנָסָתוֹ עַל יְדֵי הֶעָשִׁיר, כִּי וַדַּאי אֵיזֶה עֹנֶשׁ הָיָה לוֹ עָלָיו, וּמִתְקַבֵּל עָנְשׁוֹ עַל יְדֵי זֶה, וְנִמְצָא הֶעָשִׁיר וְגַם הֶעָנִי זַכָּאִין בּוֹ.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה ריח

דִּינֵי לֶקֶט (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲזֹב אוֹתָם הַשִּׁבֳּלִים הַנּוֹפְלִים בִּשְׁעַת הַקָּצִיר מִתּוֹךְ הַמַּגָּל אוֹ מִתּוֹךְ הַיָּד לָעֲנִיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) 'לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם'.

משנה הלכות

ואם תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אומר שלא לבוז, לזה האחד שומעין שאמר כהלכה[ד]. פאה מחלקין בשחר ובחצי היום ובמנחה, עני שבא שלא בזמן אין מניחין אותו ליטול[ה].

איזה עני מותר ללקט. מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני, היו לו מאתים זוז חסר דינר אפילו אלף נותנים לו בבת אחת הרי זה יטול, היו ממושכנין לכתובת אשתו או לבעל חוב הרי זה יטול, ואין מחייבין אותו למכור את ביתו וכלי תשמישו, ואם יש לו חמישים זוז ונושא ונותן בהם הרי זה לא יטול[ו]. עשיר שעבר ממקום למקום נוטל, שהרי הוא עני, ולא ישלם אף שהוא עשיר בביתו[ז]. יתר פרטי דינים עיין ברמב"ם הל' מתנות עניים. ונוהג בזכרים ונקבות.

ריח) גדר לקט. קיום המצוה, שיבולים הנושרים בשעת קצירה מתוך

ד. שם הט"ז. ה. שם הי"ז. ו. שם פ"ט הי"ג-י"ד. ז. שם הט"ו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת (רט"ז ריי"ז). עוֹד טַעַם בַּדָּבָר לְפִי שֶׁאָמְרוּ בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים (ע' ספרא אמור יג) 'כָּל הַנּוֹתֵן לֶקֶט מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם וְהִקְרִיב קָרְבָּנוֹת עָלָיו'. כִּי הַקְּרֻבַת הַקָּרְבָּן הוּא שֶׁנּוֹתֵן מָמוֹנוֹ לַה', וְכֵן הַנּוֹתֵן לֶקֶט שִׂכְחָה פֵּאָה לָעֲנִיִּים נוֹתֵן מָמוֹן שֶׁלּוֹ לָעֲנִיִּים, שֶׁזֶּה קָרְבָּן לַה'. וּכְאִלּוּ בּוֹנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְהִקְרִיב עָלָיו קָרְבָּן. כִּי הַנּוֹתֵן לָעֲנִי דֶּרֶךְ צְדָקָה אֵין זֶה נְתִינָה אֶלָּא הַלְוָאָה לַה', כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (משלי יט, יז) 'מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל'. אֲבָל הַנּוֹתֵן דֶּרֶךְ חִיּוּב כְּמַתְּנוֹת לֶקֶט שִׂכְחָה וּפֵאָה שֶׁחַיָּב הָאָדָם בָּהֶם, הֲרֵי נְתִינָתוֹ לָעֲנִי נְתוּנָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מֵאַחַר שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ חִיֵּב אוֹתוֹ לָתֵת הַמַּתָּנוֹת אֵלּוּ לָעֲנִי. וּלְפִיכָךְ כְּאִלּוּ הִקְרִיב קָרְבָּן לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (גור אריה ויקרא כג, כב). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי פָּגְעָה בָּהֶם מִדַּת הַדִּין, וְצִוָּה לָתֵת לָהֶם הַדְּבָרִים הַנֶּעֱזָבִים בִּמְקוֹם הָעוֹזֶבֶת

משנה הלכות

המגל או היד[א], שיבולת אחת או שתים הרי הם לעני, אם נפלו שלשה שיבולים כאחד הרי זה לבעל הבית, הנופל מאחר היד או מאחר המגל אפילו שיבולת אחת לבעל הבית[ב], הכהו קוץ בידו או עוקצו עקרב ונבעת ונפלו אין זה לקט[ג]. ספק לקט לקט, שנאמר (תהלים פב, ג) "עני ורש הצדיקו' צדק משלך ותן לו'[ד]. ואינו נוהג באילן[ה].

לקיטתו לכתחילה ובדיעבד. עבר ולקט הלקט, אפילו טחנן ואפה נותן לעניים מפיתו, אבדו או נשרפו אחר שלקטן קודם שנתנן לעניים לוקה[ו]. לקטו עניים ונכנסו שניים ולקטו אחריהם, מכאן ואילך מותרין כל אדם ללקט[ז]. זרעים הנמצאים בחורי הנמלים במקום שנקצר של עניים, ובמקום הקמה של בעל הבית[ח]. שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש מפריש שתי שיבולות ומתנה עליהן ונותן אחת לעני[ט].

המונע העניים מללקוט. מי שאינו מניח העניים ללקוט או שמניח אחד ומונע אחד או מסייע את אחד על חבירו הרי זה גוזל את העניים[י]. ואסור להרביץ אריה או כלב וכיוצא בו בשדהו כדי שיתיראו העניים ויברחו, היו עניים שאינם ראוין ליטול לקט, אם יכול בעל הבית למחות בידן מוחה ואי לאו מניחן מפני דרכי שלום[יא].

הפקיר לקט. המפקיר לקט עם נפילת רובו אינו הפקר, מאחר שנשר רובו אין לו

ריח) א. עיין להלן מצוה רי"ט. **ב.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד ה"א. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"ו. ועיין חולין קלד. **ה.** שם פ"א ה"ז. **ו.** שם פ"א ה"ד. **ז.** שם הי"א. **ח.** שם פ"ד ה"ט. **ט.** עיין שם ה"י. **י.** שם הי"ב. **יא.** שם הי"ג.

אוֹתָן, וְהֵם יִלְקְטוּ וִימַלְאוּ כְּרֵסָן מֵהֶן הוֹאִיל וְהִיא עֲזָבָה אוֹתָן, וּמִשָּׁם פִּרְנָסָתָן עַד יֵעָרֶה רוּחַ מִמָּרוֹם (ריקאנטי ויקרא יט, י).

מס' פאה פ"ד-ה ופ"ח. ב"ק צד. מכות טז: רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א, ספר המצוות לא תעשה רי"א ומצות עשה קכ"א. סמ"ג לאוין רפ"ה ועשין קנ"ז, יורה דעה סי' של"ב.

מִצְוָה ריט

לַעֲזֹב הַלֶּקֶט לָעֲנִיִּים (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִלְקֹט הַשִּׁבֳּלִים הַנּוֹפְלִים בִּשְׁעַת הַקָּצִיר הַנִּקְרָא לֶקֶט, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ט) 'וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם יֵשׁ עוֹד לְפִי שֶׁכְּשֶׁהָאָדָם הוֹלֵךְ לִקְצֹר שָׂדֵהוּ וְלִבְצֹר כַּרְמוֹ מִשְׁתָּרֵר בְּנַחֲלָתוֹ, שֶׁהַנַּחֲלָה הוּא מִתַּכְסִיסֵי הַמְּלוּכָה, צִוָּנוּ הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא בְּאֵלּוּ הַמִּצְוֹת

משנה הלכות

בו רשות, וקודם לכן הוי הפקר[ב]. ונוהג בכל דינים כפאה.

ריט) גדר האיסור. הלוקט שיבלים אחת או שתים שנפלו מתוך המגל, או מתוך ידו כשמקבץ השיבלים, בשעת קציר עובר בלאו זה[א]. היה קוצר ביד בלא המגל הנופל מידו אינו לקט, התולש ביד דברים התולשים אותם הנופל הוי לקט[ג]. במקום שאין עניי ישראל מצויין אין צריך להניח לקט שכחה ופאה[ד].

בזמן הזה. וכתב הדרכי משה דבזמן הזה אינו נוהג אפילו בארץ ישראל, ומלשון הש"ך ביורה דעה (סי' שלב ס"ק א) משמע דבארץ ישראל נוהג בזמן הזה, וכבר תמהו עליו האחרונים[ז].

נתפזר ונתערב. הרוח שפיזרה את העומרים ונתערב קציר עם הלקט, אומדין כמה לקט היא ראוייה לעשות ונותן לעניים מפני שזה אונס, והשיעור הוא ד' קבין לכל בית כור[ה]. בעל הבית שהגדיש על הלקט, מפנה את הגדיש שלו למקום אחר וכל השיבלים הנוגעות בארץ כולם לעניים[ו]. ואין אומדין אותו דמפני שהגדיש באיסור קנסוהו, ואפילו היה שוגג, ואפילו היה הלקט שעורים והגדיש עליו חיטים, ואפילו קרא לעניים ולא באו, ואפילו הגדישו אחרים שלא מדעתו, כל הנוגע בארץ הרי הן לעניים[ז].

יב. שם הי"ד. **ריט) א.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** יו"ד סי' של"ב. **ד.** עיין חתם סופר סי' רמ"ד, וצבי לצדיק. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. **ו.** שם ה"ו. **ז.** שם ה"ז.

לְהוֹרוֹת שֶׁעִם הַנַּחֲלָה שֶׁלּוֹ יֵשׁ לוֹ אָדוֹן וְשִׁלְטוֹן עָלָיו, וְלֶקֶט כֵּיוָן שֶׁנָּפַל מִיָּדוֹ פָּקַע זְכוּתוֹ וְיָבֹא לְרָשׁוּת אֲחֵרִים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה צז). וְדוֹרְשֵׁי רְשׁוּמוֹת אָמְרוּ 'וְלֶקֶט קְצִירְךָ' לֹא תָּבֹא לִידֵי שֶׁתְּלַקֵּט, שֶׁתָּבֹא לִידֵי עֲנִי וְתִצְטָרֵךְ אֵלָיו, וְהוּא 'לֹא תְלַקֵּט לָעָנִי' רָצָה לוֹמַר לֹא תִּלְקֹט לְךָ הָעֲנִיּוּת, אֶלָּא 'תַּעֲזֹב אֹתָם' (שפתי כהן (צפת) ויקרא יט, ט).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה רכ

דִּינֵי עוֹלֵלוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַנִּיחַ פֵּאָה וְעוֹלֵלוֹת בַּכֶּרֶם לָעֲנִיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) 'לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם'.

משנה הלכות

פרטי דינים. לא ישכור אדם פועל על מנת שילקט בנו אחריו[ח]. ותניא "לא תלקט לעני' להזהיר העני על שלו'[ט]. נטל מקצת פאה וזרק לו על השאר אין לו בה כלום, נפל לו עליה, פירוש טליתו נפלה עליה, מעבירים אותה הימנה, וכן בעומר השכחה[י]. ואסור לסייע העני[יא]. המוכר את שדהו מותר בה אם נעשה עני, ולוקח אסור בלקט[יב]. ונוהג כפאה, ואין לוקין עליו אלא אם כן נשרף או נאבד כל הקציר שמעתה אין יכול לקיים עוד העשה שבה שניתק לו[יג].

רכ) ההבדל בין מצוה זו לפאה. קיום המצוה, דעת הרמב"ם ז"ל[א] דעוללות הכרם הוא במקום פאה שבשאר אילנות, והרמב"ן ז"ל[ב] השיג עליו וכתב דלאו בכרם הוא לאו מיוחד שנניח כל הענבים הקטנים שאין להם כתף ונטף. וכן אמרו רז"ל (פאה פ"ז מ"ד) 'איזהו עוללות, כל שאין לו לא כתף ולא נטף' (ופי' 'כתף' עולל עליון לו על כתפו, ו'נטף' עולל תחתון לו שהוא נוטף עליו). ומלבד חיוב זה יש לנו חיוב להניח פאה, ולמד הרמב"ן ז"ל[ג] פאה בכל האילנות מזית.

איזה כרם חייב. כרם שכולו עוללות הכל לעניים[ד], ואין העניים זוכין בו ליקח העוללות עד שיתחיל בעל הכרם לבצור

ח. שם הי"א. **ט.** ספרא קדושים פ"ב. **י.** רמב"ם שם פ"ב הי"ח. **יא.** ספרא שם. **יב.** רמב"ם שם פ"ו הט"ז. **יג.** חינוך מצוה רט"ז. **רכ) א.** כ"כ החינוך בשמו כאן ובמצוה רכ"א, ולפנינו בספר המצוות ליתא. ועיין בספר המצוות שורש ט, ומשמע שם כדברי החינוך. **ב.** בהקדמתו לפרטי המצוות. **ג.** שם. **ד.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד הכ"א.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּבָר כָּתַבְתִּי בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם כִּי לֹא תָּסִיר הָעוֹלֵלוֹת, וְתַנִּיחֵם לְעוֹלֵל וְיוֹנֵק, וְלֹא תֹּאמַר שֶׁהוֹצָאַת רִבּוּי הַפֵּרוֹת תָּלוּי בַּעֲבוֹדַת הַשָּׂדֶה וְהַכֶּרֶם, כְּמוֹ 'וְעוֹלֵל לָמוֹ'[ה], אֶלָּא הוּא בְּבִרְכָתוֹ שֶׁל מָקוֹם שֶׁקִּיַּמְתָּ מִצְוָתוֹ. לָכֵן לֹא תְּבַקֵּשׁ לְךָ סִבָּה וְעִלָּה אַחֶרֶת, רַק וָנָתַתָּ מָמוֹן גּוּפְךָ לְנַפְשְׁךָ, שֶׁהִיא הַצְּדָקָה, הָעוֹלֵלוֹת לָעוֹלְלִים וְהַגֵּרְעוֹנִים לָעֲנִיִּים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה צז). **גַּם כְּדֵי לִקְבֹּעַ בְּנַפְשֵׁנוּ מִדּוֹת הַנְּדִיבוּת וְהָרַחֲמָנוּת עַל הָעֲנִיִּים בְּכָל מָקוֹם אֲשֶׁר נִפְנֶה, אִם בִּשְׁעַת הַקָּצִיר אוֹ הַבָּצִיר, וַאֲפִלּוּ בַּקָּעָרָה אָמְרוּ רַז"ל** (עירובין נג:) **צָרִיךְ שֶׁיִּנִּיחַ פֵּאָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא רַעֲבְתָן וְרַע עַיִן, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר** (איוב כ, כא) **'אֵין שָׂרִיד לְאָכְלוֹ עַל כֵּן לֹא יָחִיל טוּבוֹ'** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רמה).

פאה פ"ז, רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א, ספר המצוות לא תעשה רי"ב ומצות עשה קנ"ג, סמ"ג לאוין רפ"ז ועשין קנ"ט, יראים קנ"ט, יורה דעה סי' של"ב.

משנה הלכות

כרמו, וכשבצר לכל הפחות שלשה אשכולות זוכין בו שנאמר (דברים כד, כא) 'כי תבצור כרמך לא תעולל'[ו]. ספק עוללות לעניים[ז]. העניים בוצרין לעצמן, וגרגר יחידי הרי הוא עוללות[ח]. המקדיש כרמו עד שלא נודעו העוללות אין העוללות לעניים, ואם משנודעו העוללות הרי הם לעניים ויתנו שכר גידולם להקדש[ט]. כרם של שותפים חייב בעוללות[י], ושל נכרי פטור[יא]. שותף ישראל עם נכרי, של ישראל חייב ושל נכרי פטור[יב].

שאר פרטים. מאימתי כל אדם מותרין בלקט משיהלכו בו נמושות, פירוש ליקוטי בתר ליקוטי[יג] מאותה שעה נתייאשו העניים, בפרט ועוללות משיהלכו העניים בכרם ויבואו[יד]. ונוהג בזכרים ונקבות הכל כדין פאה.

ה. איכה א, כב. **ו.** שם הכ"ב. **ז.** שם הי"ז. **ח.** שם הי"ט. **ט.** שם הכ"ג. **י.** עיין רמב"ם שם פ"ב ה"ג לענין פאה. **יא.** שם הכ"ה. **יב.** שם. **יג.** ב"מ כא: **יד.** רמב"ם שם פ"א הי"א.

מִצְוָה רכא

וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱסֹף כָּל פֵּרוֹת הַכֶּרֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) 'וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּקּוֹדֶמֶת. וְכָתַב רַבֵּנוּ בַּחְיֵי (ויקרא שם) שֶׁלָּכֵן נִקְרְאוּ עוֹלֵלוֹת, שֶׁהֵן לִשְׁאָר הָאֶשְׁכּוֹלוֹת כְּעוֹלָל לְאִישׁ. וּלְפִי שֶׁנִּשְׁתַּנּוּ לִהְיוֹת בְּקַטְנוּתָן מִשְּׁאָר אֶשְׁכּוֹלוֹת רָמַז בָּזֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהִבְדִּיל אוֹתָם מִשְּׁאָר הַכֶּרֶם לִהְיוֹת לָעֲנִיִּים, שֶׁהֵם גַּם כֵּן מֻבְדָּלִים בְּעָנְיָם,

משנה הלכות

רכא) גדר עוללות. עוללות הם ענבים קטנים הנמצאים בכרמים לפעמים[א]. קצת דיני המצוה עיין במצוה ר"כ.

אופנים שבעל הכרם יכול לבצור. המפקיר כרמו וחזר וזכה בו חייב בעוללות, אבל זכה מן ההפקר של אחר פטור מן העוללות[ב]. זמורה שהיה בו אשכול, ובארכובה של זמורה עוללות, אם נקצרה עם האשכול הרי היא של בעל הכרם ואם לאו הרי היא לעניים[ג]. הזומר את הגפן כולו אחר שנודעו העוללות זומר כדרכו, וכשם שכורת האשכולות כך כורת העוללות, ובאים העניים ולוקחים את העוללות[ד].

מיני כרמים החייבים והפטורים. בן לוי שנתנו לו מעשר טבל ומצא בו עוללות נותנן לעני[ה] והראב"ד חולק. ואם נקרצת עם האשכול יש לו לעשות תרומת מעשר על מקום אחר[ו]. כרם רבעי בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות ועניים פודין לעצמן, ובית הלל אומרים כולו לגת[ז].

פרטי דינים. כל מתנות עניים אלו אין בהם טובת הנאה לבעלים (רוצה לומר שאין לבעלים רשות ליתנם למי שרוצה) אלא העניים באים ונוטלין אותם בעל כרחם של בעלים, ואפילו בעל הבית עני שבישראל מוציאין אותם מידו[ח]. אין העניים זוכים בעוללות עד שיתחיל בעל הכרם לבצור כרמו לכל הפחות ג' אשכולות שהם עושין רובע[ט]. ואם היה הכרם כולו עוללות הוא לעניים, שנאמר 'וכרמך לא תעולל', ודרשו אפילו כולו, מכל מקום צריך להתחיל לבצור גם בזה כדי שיזכו העניים', ואין בעל הבית חייב לבצור העוללות וליתנם לעניים, רק העניים יבצרו לעצמן[י]. המקדיש כרמו עד שלא

רכא) א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד הי"ז. **ב.** שם פ"ה הכ"ז. **ג.** שם פ"ד ה"כ. **ד.** שם הכ"ד. **ה.** שם הכ"ו. **ו.** רמב"ם שם. **ז.** שם הל' מעשר שני פ"ט ה"ד, ע"פ המשנה בפאה פ"ז מ"ו. **ח.** שם הל' מתנות עניים פ"א ה"ח. **ט.** שם פ"ד הכ"ב. **י.** שם הכ"א. **יא.** שם הי"ט.

וְלָכֵן 'וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל'. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז בָּא לוֹמַר שֶׁלֹּא יֹאכַל עוֹלָמוֹ בְּחַיָּיו, וְלֹא יְכַלֶּה הַקֶּרֶן וְנִיחַ לְבָנָיו שֶׁיֹּאכְלוּ בִּזְכוּת אָבוֹת, וְזֶהוּ 'וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל' שֶׁלֹּא יַנִּיחַ לְעוֹלָלָיו שֶׁהֵם בָּנָיו שֶׁהֵם עֲדַיִן קְטַנִּים שֶׁאֵין לָהֶם זְכוּת. וְזֶהוּ 'לֶעָנִי וְלַגֵּר' שֶׁהֵם עֲנִיִּים, וְהֵם גֵּרִים שֶׁמִּתְחַדֵּשׁ בָּאוּ, וּמֵהַקְּצִיר שֶׁהֵם הַמִּצְוֹת, וּמֵהַכֶּרֶם שֶׁהוּא לִמּוּד הַתּוֹרָה, שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבִין שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת כְּכֶרֶם בְּיִבְנֶה[יב], וּמֵהַפֵּרוֹת שֶׁהֵם פֵּרֵי הַמִּצְוֹת יַנִּיחַ לְבָנָיו, אוּלַי לֹא יִהְיֶה לָהֶם זְכוּת וְיֹאכְלוּ מִזְּכוּת אֲבוֹתָם, 'אֲנִי ה'' נֶאֱמָן לְשַׁלֵּם וּלְשָׁמְרָם לִבְנֵיהֶם וְלִבְנֵי בְּנֵיהֶם עַד עוֹלָם (שפתי כהן (צפת) ויקרא יט, ט).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה רכב

דִּין פֵּרָט לָעֲנִיִּים (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲזֹב פֵּרָט הַכֶּרֶם לָעֲנִיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) **'לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם'.**

משנה הלכות

נודעו העוללות אין העוללות לעניים, ואם הקדיש משנודעו העוללות הרי הם של עניים דאינו יכול להקדיש דבר שאינו שלו[ג]. שותפות ישראל ועכו"ם, של ישראל חייב בעוללות ולא של עכו"ם[ד]. הקוצר תבואה קודם שהביאה שליש צריך עיון אי חייב בעוללות[טו]. ספק עוללות לעניים[טז], ונוהג בזמן שדין פאה נוהג.

רכב) גדר המצוה. קיום המצוה, הבוצר כרמו ונפלו גרגיר אחד או שנים מן האשכול בשעת הבצירה מצות עשה להניחו לעני ולגר, נפלו ג' גרגרים בבת אחת אינו פרט והוא לבעל הבית[א]. היה בוצר וכרת את האשכול, והוסבך בעלין ונפל לארץ ונפרט אינו פרט, היה בוצר ומשליך לארץ כשמפנה האשכולות, הנמצא שם נפרט, אפילו אשכול כולו שם, הרי הם פרט, המניח הכלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר הרי זה גוזל את העניים[ב].

הפטורים. מאימתי כל אדם מותרין בפרט ובעוללות, משהלכו עניים בכרם ויבואו, הנשאר אחר כן מותר לכל אדם[ג].

יב. עיין שבת קלח: **יג.** שם הכ"ג. **יד.** שם הכ"ה. **טו.** מנחת חינוך. **טז.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד הי"ז. וסמ"ג. **רכב) א.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ד הט"ו. **ב.** שם הט"ז. **ג.** שם פ"א הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּבָר נִתְבָּאֵר לְמַעְלָה. עוֹד נִרְאֶה כִּי סָמְכָה הַתּוֹרָה דִּינִים אֵלּוּ לְ'לֹא תִגְנֹבוּ' (ויקרא שם יא), כִּי צִוְּתָה הַתּוֹרָה לָתֵת לָעָנִי דֶּרֶךְ כָּבוֹד לְהָנִיחַ לוֹ בִּקְצֵה שָׂדֶךָ וְכַרְמְךָ, וְה יִהְיֶה סִבָּה שֶׁהָעָנִי לֹא יִגְנֹב לְמַלֵּא נַפְשׁוֹ כִּי יִרְעַב, כִּי הֲלֹא אֶפְשָׁר יֹאמַר הֶעָנִי טוֹב לִי בְּעָנְיִי אֶחְתֹּר בַּחֹשֶׁךְ בָּתִּים בַּסֵּתֶר שֶׁלֹּא יִרְאֵנִי הָאָדָם, מִלְּהִתְבַּיֵּשׁ לְחַלּוֹת פְּנֵי עָשִׁיר, וְלִפְעָמִים יֵבוֹשׁ חִנָּם כִּי יֵלֵךְ עַד בַּעַל הַשָּׂדֶה וִישִׁיבֵנוּ רֵיקָם, וְיִהְיֶה זֶה סִבָּה לִגְנֹב. נִמְצָא הֶעָשִׁיר מְסַיֵּעַ בַּגְּנֵבָה שֶׁגּוֹנֵב הָרָשׁ. וְעַל כֵּן סָמַךְ וְאָמַר 'לֹא תִגְנֹבוּ' לְשׁוֹן רַבִּים, כִּי אִם תִּשְׁמֹר מַה שֶּׁאָמַרְתִּי אַתָּה וְהֶעָנִי 'לֹא תִגְנֹבוּ', וְאִם לֹא כֵּן עָשִׁיר וָרָשׁ תִּגְנֹבוּ (אלשיך ויקרא יט, יא-יב). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֵינוֹ אֶל יֶרְאָיו עַל כָּל פְּרָט וּפְרָט, וְזֶה לְשׁוֹן פֶּרֶט (בְּסָגוֹל), לְשׁוֹן פְּרָט.

פאה פ"ז, רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה רי"ג ומצות עשה קכ"ד, סמ"ג לאוין רפ"ו ועשין ק"ס, יראים ק"ס, יורה דעה סי' של"ב.

משנה הלכות

כרם של הפקר פטור מן הפרט, הפקיר כרמו ובבוקר קדם ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ופאה[ד]. ודע דד' מיני מתנות הם לעניים בכרם, הפרט והעוללות והפאה והשכחה, ושלש בתבואה, הלקט והשכחה והפאה.

שעת בצירה. ואין העניים זוכים בפרט עד שיתחיל בעל הכרם לבצור[ה]. ובמנחת חינוך תמה על דין זה דהרי קודם שיתחיל לבצור אין שייך פרט, דפרט הוא הנושר בשעת בצירה. ואני אומר דאין כאן קושיא, דאי לאו זה הוה אמינא דפרט כפשוטו, כל שנופל מהאשכולות אפילו קודם בצירה, קמ"ל דפרט הוא מה שנושר לאחר שהתחיל לבצור. או יאמר שמדובר כגון שנכנס בעל הבית לכרמו ונטל אשכול ענבים לאכלו אבל לא התחיל עוד לבצור את כרמו, ונשר ממנו פרט, אפילו הכי לא הוי פרט עדיין כיון שלא התחיל לבצור הכרם. ונוהג במקום ובזמן ובאיזה אנשים כמו בפאה.

ד. שם פ"ה הכ"ז. **ה.** שם פ"ד הכ"ב.

מִצְוָה רכג

דִּין פֶּרֶט (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נְלַקֵּט פֶּרֶט הַכֶּרֶם הַנּוֹשְׁרִין בִּשְׁעַת הַבָּצִיר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, י) **'וּפֶרֶט כַּרְמְךָ לֹא תְלַקֵּט'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל (ממצוה רט"ז ולהלן). וְעוֹד יֵשׁ כִּי הָעֲנִיּוּת מַעֲבִירָתוֹ עַל דַּעַת קוֹנוֹ[א], וְאִם לֹא תִּתֵּן לוֹ יִהְיוּ נִגָּרִים אַחֲרָיו עֲוֹנוֹת רַבּוֹת, כִּי יִגְנֹב וְעוֹבֵר עַל 'לֹא תִגְנֹבוּ' (ויקרא שם יא), וְעַל יְדֵי הַגְּנֵבָה תּוֹבֵעַ הַנִּגְנָב הַנֶּחְשָׁד וְכֹחֵשׁ בּוֹ, וְעוֹבֵר עַל 'לֹא תְכַחֲשׁוּ' (שם), וְאִם הוּא שִׁקֵּר עוֹבֵר הַנִּגְנָב עַל 'לֹא תִשָּׁבְעוּ לְשִׁקְרִי' (שם), וְיִבִיאֵהוּ לְבֵית דִּין שֶׁיּוּשְׁבַע וְיִשָּׁבַע לַשֶּׁקֶר, וְזֶה 'לֹא תִשָּׁבְעוּ' (שם, יב), וְנִמְצָא עוֹבֵר עַל מַה שֶּׁכָּתוּב (שם) 'וְחִלַּלְתָּ שֵׁם ה' אֱלֹקֶיךָ' (אלשיך ויקרא יט, יא-יב). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַמִּדָּה הָאַחֲרוֹנָה נִקְרֵאת כֶּרֶם ה', וְאֵין לָהּ מָאוֹר מֵעַצְמָהּ אֶלָּא מַה שֶּׁמְּקַבֶּלֶת מִבַּעַל הַבַּיִת, וְלָכֵן צִוָּה

משנה הלכות

רכג) גדר האיסור. בעל הבית הלוקט פרט הכרם עובר בלאו זה, ואינו לוקה עליו משום דהוה לאו הניתק לעשה, ואם נשרף או נאבד לוקה עליו כיון דאין בידו עוד לקיים העשה[ב].

זכיה בפרט. פרט בעת נשירתו הוא קודש, וקודם שנפל לארץ זכו בו העניים[ג]. ספק פרט לעניים[ד]. לא היו עניי ישראל אינו מניח לעניי עכו"ם[ה]. ודע דגר שאמרה תורה בכל אלו 'לעני ולגר' היינו גר צדק, והכי מפורש בתורת כהנים (קדושים ג) "לעני' יכול לעני מאחרים, תלמוד לומר 'ולגר', אי לגר יכול אפילו לגר תושב, תלמוד לומר 'ללוי' וכו' הקיש גר ללוי, מה לוי בן ברית אף גר בן ברית, אי ללוי ולגר יכול בין חסרין בין אין חסרין (פי' בין עניים ובין עשירים), תלמוד לומר 'לעני' מה עני מחוסר ובן ברית אף כל מחוסר ובן ברית'. ושיעור עני כל שאין לו מאתים זוז שנוטל מן הצדקה, יש לו נ' זוז ונושא ונותן בהם הרי זה לא יטול, ואין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו וביתו[ו]. ודין זה תלוי בכל מקום והזמן שיכול להתפרנס בו[ז]. בעל הבית עשיר שעבר ממקום למקום נוטל לקט שכחה ופאה ופרט ועוללות, שהרי הוא עני באותה שעה, ואינו

רכג) א. עיין עירובין מא: **ב.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א ה"ה. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ד ה"ו. **ה.** יו"ד סי' של"ב. **ו.** רמב"ם שם פ"ט הי"ג. יו"ד סי' רנ"ג ס"א. **ז.** יו"ד שם ס"ב.

הַכָּתוּב בִּזְמַן שֶׁאָדָם בָּא לִבְצֹר כַּרְמוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהּ רֶמֶז וְיַנִּיחַ לָעֲנִיִּים פֶּרֶט וְעוֹלְלוֹת שִׁכְחָה וּפֵאָה כְּנֶגֶד ד' מַתָּנוֹת טוֹבוֹת הַנִּמְשָׁכוֹת לָהּ מֵאַבָּא עִלָּאָה וּמֵאִמָּא עִלָּאָה, וּמֵאֵל אָבִי עוֹלָם עַל יְדֵי בַּעְלָהּ, וְהֵם הַחֶסֶד וְהָרַחֲמִים וְהַדִּין, וְאוֹר עֶלְיוֹן הַמְחַיֶּה וְהַמְקַיֵּם הַכֹּל, וְהַכֹּל כָּלוּל בָּהּ לִנְהֹג הָעוֹלָמוֹת, וּבְשָׁעָה שֶׁמַּנִּיחַ נוֹתֵן לָעֲנִיִּים מַתָּנוֹת הַכָּרֶם מִיָּד הַכֶּרֶם הָעֶלְיוֹן תִּתְמַלֵּא כָּל טוּב וְשָׂבַע רָצוֹן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רמה).

מראה מקומות עיין מצוה קודמת.

מִצְוָה רכד

לֹא תִּגְנֹבוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה קכ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִגְנֹב שׁוּם מָמוֹן אֲחֵרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יא) **'לֹא תִּגְנֹבוּ'.**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עֵין בְּמִצְוָה נ"ד. כִּי בָּזֶה תָּלוּי קִיּוּם הָעוֹלָם, וּבְאִם אֶחָד יִגְנֹב מִשֶּׁל חֲבֵרוֹ מַה שֶּׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ נִמְצָא זֶה קָם וְהוֹרְגֵהוּ. וְכַמַּאֲמָר

משנה הלכות

צריך להחזיר כשחוזר לביתו[ח]. וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו מת עד שיצטרך לבריות, וכל מי שצריך ליטול מצדקה ואינו נוטל שדוחק עצמו בצמצום גמור ואינו רוצה ליטול משל אחרים אינו מת מן הזקנה עד שיתן לאחרים[ט]. וכבר פירשתי ד'פרט' הוא מה שנושר מן האשכול בשעת בצירה גרגיר אחד או שני גרגרים, נפלו ג' גרגרים בבת אחת אינו פרט והרי הוא לבעל הבית[י]. ונוהג במקום ובזמן כמו בפאה.

רכד) שיעורו. אסור לגנוב כל שהוא מחבירו[א], ואינו עובר בלאו אלא בשוה פרוטה ומעלה[ב], פחות משוה פרוטה הוי כחצי שיעור דאסור מהתורה[ג].

הלאוין. והגונב עובר בג' לאוין, משום 'לא תתאוה' (דברים ה, יח), ומשום 'לא תחמוד' (שמות כ, יד), ומשום 'לא תגנוב' (שם, יג)[ד].

מיני גנבים. עוד יש מיני גנבים אחרים, גונב דעת הבריות, המסרהב לחבירו שיארח

ח. רמב"ם שם הט"ו. **ט.** שם פ"י הי"ט. **י.** שם פ"ד הט"ו. **רכד) א.** רמב"ם הל' גניבה פ"א ה"ב. חו"מ סי' שמ"ח ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"א. חו"מ שם ס"ב. **ג.** מגיד משנה שם. סמ"ע שם ס"ק א. **ד.** עיין רמב"ם הל' גזילה פ"א הי"ב. חו"מ סי' שנ"ט סי"ב, ועיין מנחת חינוך דהוא הדין גניבה.

(שמות כב, א) 'אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב אֵין לוֹ דָּמִים', דִּלְפָעָמִים אֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ וְיָקוּם עָלָיו וְיַהַרְגֶנּוּ[ה]. גַּם כִּי הַגּוֹנֵב מָמוֹנוֹ גּוֹזֵל אֶת נַפְשׁוֹ כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל דִּכְתִיב (משלי א, יט) 'אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח', וּכְאִלּוּ מְבַטֵּל גְּזֵרַת הַבּוֹרֵא שֶׁגָּזַר לִהְיוֹת הַטּוֹב הַהוּא לַחֲבֵרוֹ וְהוּא לְקָחָהּ מִמֶּנּוּ. וּמִדֶּרֶךְ הַגַּנָּבִים שֶׁאֶחָד עוֹמֵד בַּחוּץ לִשְׁמֹר מֵהָרוֹאִים וְהַשֵּׁנִי נִכְנָס לִגְנֹב, עַל כֵּן אָמַר הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן רַבִּים 'לֹא תִגְנֹבוּ' (ע"ע לעיל מצוה רכ"ב). אוֹ מִשּׁוּם שֶׁהַלּוֹקֵחַ הַגְּנֵבָה הוּא שֻׁתָּף לוֹ, דְּלָאו עַכְּבָרָא גַּנָּב אֶלָּא חוֹרָא גַּנָּב[ו]. גַּם כִּי הַגּוֹנֵב גּוֹנֵב דַּעַת בָּרוּךְ הוּא וְדַעַת עֶלְיוֹן, וְאוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ רוֹאֵהוּ[ז]. וּמַעֲשֶׂה הָיָה בְּבַעַל עֲגָלָה שֶׁהָיָה לוֹקֵחַ תֶּבֶן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְצָעַק הַצַּדִּיק רוֹאִים רוֹאִים, וְהַבַּעַל עֲגָלָה עָזַב הַתֶּבֶן וּבָרַח עִם הַסּוּסִים מַהֵר, וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל אֶת הַצַּדִּיק

משנה הלכות

אותו ואין בלבו באמת לקראו, והמרבה בתקרובות ויודע שאינו מקבל, הפותח חביותיו והן מכורות לחנונים, והמועל במידות, והמשקר במשקולות, והמערב את הדגן בתלתן, ואת החול בפול, ואת החומץ בשמן[ט].

הפטורים. גנב איסורי הנאה פטור מלשלם[י]. גנב עבדים, שטרות, שפחות, וקרקעות, והקדשות, אינו משלם אלא קרן[יא]. הגונב פטר חמור משלם כפל, דיש לו היתר לאחר זמן[יב]. וכן הגונב בחשבון[יג] ובמציאה[יד], גנב נפש מאחיו אינו עובר משום לאו זה אלא משום לאו ד'לא תגנוב'[טו].

שלא לשם גניבה. ואסור לגנוב דרך שחוק, או על מנת להחזיר, או לשלם דמים[טז].

לקנות מגנב. אסור לקנות דבר שחזקתו גנוב, כגון חלב, וגדיים, מן הרועים, ומבעל מלאכה מה שנותר ממלאכתו של בעל הבית, וכיוצא בזה[יז]. קנה גניבה בשוגג והכיר אותה בעל הגניבה, מתקנת השוק מחזיר בעל הגניבה מעותיו ללוקח ונוטל כליו, ואח"כ יעשה דין עם הגנב, ואם היה גנב מפורסם לא עשו בו תקנת השוק[יח]. ודרך כלל אמרו (ב"ק קיט.) 'כולם שאמרו הטמן' כלומר המוכר דבר ואומר הטמן אותה שלא יראוה 'אסור

ה. עיין יומא פה: סנהדרין עב. **ו.** עיין ב"ק קיט. ב"מ קיב. **ז.** גיטין מה. קידושין נו: ערכין ל. **ח.** עיין ב"ק עט: **ט.** תוספתא ב"ק פ"ז. **י.** מכילתא משפטים יג. תוספתא שם פ"ז. **יא.** רמב"ם הל' גניבה פ"ב ה"ב. טור חו"מ סי' ש"נ. **יב.** רמב"ם שם ה"ג. ובטור שם. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ג סימן קס"ה. **יג.** כדרך שמותר בעכו"ם בחו"מ סי' שמ"ח ס"ב בהגה. **יד.** רמב"ם הל' גזילה פי"ד ה"ט. חו"מ סי' רס"ב סי"ד. **טו.** רמב"ם הל' גניבה פ"ט ה"א. **טז.** שם פ"א ה"ב. חו"מ סי' שמ"ח ס"א. **יז.** רמב"ם שם פ"ו ה"א חו"מ סי' שנ"ו ס"א. **יח.** חו"מ שם ס"ב.

מִי הָיָה רוֹאֶה, וְהֵשִׁיב לוֹ עֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹאָה דְּעַיִן רוֹאָה וְאוֹזֶן שׁוֹמַעַת וְכָל מַעֲשֶׂיךָ נִכְתָּבִים' (אבות פ"ב מ"א).

ב"ק סב: עה.: סנהדרין קו.: רמב"ם הל' גניבה פ"א, ספר המצוות לא תעשה רמ"ד, סמ"ג לאוין קנ"ה, יראים רנ"ה, סמ"ק רס"ב, חושן משפט סי' שמ"ח.

מִצְוָה רכה

לֹא תְכַחֲשׁוּ (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְכַחֵשׁ מָמוֹן אֲחֵרִים שֶׁבְּיָדוֹ בְּאֵיזֶה אֹפֶן שֶׁהוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יא) **'לֹא תְכַחֲשׁוּ'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַמַּכְחִישׁ וְהַנִּשְׁבָּע עַל שֶׁקֶר לֹא מִבְּנֵי אֵל חַי הוּא, כִּי **'שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עַוְלָה וְלֹא יְדַבְּרוּ כָזָב'** (צפניה ג, יג), וְכָל שֶׁכֵּן כְּשֶׁעַל יְדֵי זֶה יִגְנֹב מָמוֹן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. וְאִם כִּחֵשׁ סוֹפוֹ לִשְׁבַּע עַל שֶׁקֶר, וְהוּא כּוֹפֵר שֶׁאוֹמֵר שֶׁיּוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ אֵינוֹ יוֹדֵעַ בּוֹ. וְדָבָר מְגֻנֶּה הוּא

משנה הלכות

ליקח מהם'. ואסור לגנוב שלו מן הגנב, ויש חולקין[יט].

מעכו"ם. ואסור לגנוב מעכו"ם[כ] ואפילו דעת עכו"ם[כא]. וכתב הסמ"ג עא"ג דכתיב 'לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו', 'לא תגנובו' לא קאי על 'בעמיתו' במליצת הלשון, דא"כ היה לו לומר מעמיתו, ועוד כי ניגון טעם מפסיקו. עיין שם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רכה) גדר האיסור. הכופר בממון שיש לאחרים בידו משוה פרוטה ומעלה עובר בלאו זה. כיחש בפחות משוה פרוטה אינו בלאו זה אף שאסור ככל חצי שיעור. וכולל לאו זה כל מיני כפירת ממון, כגון מלוה, ופיקדון, או שגזלו, או עשקו, או מצא אבידה ולא החזירה, ונתוודע לו ותבעה ולא החזירה וכפר, או שהיה שכירו ותבעו וכפר, ומיד שכפר אף על פי שלא נשבע אם יש עדים בדבר נפסל הכופר לעדות[א].

שוגג. שגג ושכח שיש אצלו ממון חבירו וכפר ונשבע, ואחר כך ידע הרי זה אונס ופטור מכלום, וכן אם לא ידע שאסור לישבע על כפירת ממון הרי זה פטור[ב]. והאיך

יט. עיין מנחת חינוך. **כ.** רמב"ם שם פ"א ה"א, ופ"ב ה"א. חו"מ סי' שמ"ח ס"ב. ועיין ש"ך סי' שנ"ט סק"ב. **כא.** רמב"ם הל' דעות פ"ב ה"ו. **רכה) א.** רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ח. חו"מ סי' רצ"ד ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"י.

שֶׁהָאוֹמֵר אֱמֶת אַף עַל פִּי שֶׁחִיְּבוּהוּ לִפְעָמִים, לְעוֹלָם מַרְוִיחַ, וּמִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁקֶר לְעוֹלָם הוּא מַפְסִיד, כִּי שֶׁקֶר אֵין לוֹ רַגְלַיִם: וְהָעוֹלָם מִתְקַיְּמִים עַל הָאֱמֶת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קכד). וּמִי שֶׁיָּדוּעַ וְנִכָּר לְאִישׁ אֱמֶת הָעוֹלָם בּוֹטְחִין בּוֹ וּמַצְלִיחַ. הִפּוּךְ הַשִּׁקְרָן שֶׁכָּל דְּבָרָיו שָׁוְא וְשֶׁקֶר, וְהוּא נִמְאָס וְנֶאֱלָח בְּעֵינֵי הַבְּרִיּוֹת.

ספרא ויקרא, רמב"ם הל' שבועות פ"א, ספר המצוות לא תעשה רמ"ח, סמ"ג לאוין ר"מ, יראים רס"א, חושן משפט סי' רצ"ד.

מִצְוָה רכו

לֹא תְשַׁקְּרוּ (לֹא תַעֲשֶׂה ק"ל)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁבַּע עַל כְּפִירַת מָמוֹן חֲבֵרוֹ שֶׁכָּפַר בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יא) 'וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ'.

משנה הלכות

הוא שגגת שבועות, שידע איסור השבועה ונעלם ממנו אם חייבין עליה קרבן אם לאו[ד].

שאר פרטים. וכתב הסמ"ג דגם נביא שקר אזהרתיה מלאו זה ד'לא תכחשו', וגם מלאו ד'לא תשקרו', ואף דכתיב 'בעמיתו', מכל מקום כל שכן הוא, והוא גילוי מילתא בעלמא. ונוהג בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן, ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה. ולדעת קצת פוסקים[ה] יש עוד איסור עשה ד'מדבר שקר תרחק' (שמות כג, ז). ונוהג בכל מקום ובכל זמן, והעובר עליה וכיחש בעמיתו בדבר שבממון עבר על לאו זה, ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה.

רכו) גדר האיסור. התובע מחבירו ממון משוה פרוטה ומעלה שאם הודה היה חייב לשלם, וכפר ונשבע או השביעו התובע חייב הנתבע, ואף על פי שלא אמר אמן, וזוהי שבועת הפיקדון, וחייב לשלם קרן וחומש אם הודה אחר כך, וקרבן אשם גזילות לכפרה, בין שהוא שוגג ובין שהוא מזיד[א].

על איזה תביעה חייב. תבעו עבדים ושטרות וקרקעות, או שתבעו קנס, וכפר פטור משבועת הפיקדון, אבל חייב משום שבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר על כל פנים[ב].

שוגג. שכח שיש אצלו ממון וכפר ונשבע ואחר כך ידע הרי זה אונס ופטור מכלום, וכן אם לא ידע שאסור לישבע על

ג. ראה אותיות דרבי עקיבא. וע"ע שבת קד. **ד.** שם הי"א. **ה.** עיין פרשת דרכים בדרך מצותיך, והוא מסמ"ג ויראים, מנחת חינוך אות ב. **רכו) א.** רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ח-ט, ופ"ז ה"א. **ב.** שם פ"ז ה"ב-ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיֵּן בְּמַה שֶׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוָה ל'. וְהַנִּשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר מַכְחִישׁ בְּהַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא כִּי נִשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר בַּה', וְנִמְצָא כְּמוֹ שֶׁאֵין דְּבָרָיו אֱמֶת, כֵּן הַנִּשְׁבָּע בּוֹ חָם וְחָלִילָה (עיין אבן עזרא שמות כ, ז). וְכָל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזְדַּעֲזַע בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 'לֹא תִשָּׂא'[ג], וַאֲפִלּוּ בֶּאֱמֶת אָמְרוּ שֶׁלֹּא יִשָּׁבַע, וְכָל שֶׁכֵּן עַל שֶׁקֶר, שֶׁפּוֹגֵם בַּה'. שֶׁבְּכָל הָאָלוֹת וְהַשְּׁבוּעוֹת צָרִיךְ שֵׁם אוֹ כִּנּוּי. וְכָתְבוּ (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' יתרו מצוה ל) שֶׁאִם הוּא מֻכְרָח לִשָּׁבַע לְבַעַל חוֹבוֹ, אֲפִלּוּ עַל אֱמֶת, שֶׁיִּתְעַנֶּה אוֹתוֹ יוֹם בְּכָל שָׁנָה כָּל יְמֵי חַיָּיו. כִּי אֵין הַמַּזְכִּיר שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ כְּמַזְכִּיר שֵׁם מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם, כִּי בָּזֶה רוֹצֶה חַס וְחָלִילָה לְשַׁתֵּף שֵׁם שָׁמַיִם עַל שִׁקְרוֹ, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה הָעוֹשֶׂה דָּבָר רַע לְעַצְמוֹ לְמֵנִיעַ אֶת הַמֶּלֶךְ עַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת בְּאֶמְצָעוּתוֹ דָּבָר רַע, שֶׁאוֹמֵר לֹא דַי שֶׁעָבַרְתָּ רְצוֹנִי, אֶלָּא שֶׁהִרְגַּזְתַּנִי לַעֲלוֹת אוֹתִי וְלַעֲשׂוֹתוֹ עַל יָדִי (אלשיך שמות כ, ז). וְהַנִּשְׁבָּע צָרִיךְ לַעֲמֹד בִּשְׁבוּעָתוֹ, וּמָצִינוּ בְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי (כתובות עז:) שֶׁזָּכָה לִכָּנֵס חַי בְּגַן עֵדֶן עַל שֶׁלֹּא הֵתִיר שְׁבוּעָתוֹ מֵעוֹלָם.

ספרא, שבועות לו: רמב"ם הל' שבועות פ"א, ספר המצוות לא תעשה רמ"ט, סמ"ג לאוין רמ"א, יראים רס"א, חושן משפט סי' ש"ם שם"ו שם"ז.

משנה הלכות

כפירת ממון הרי זה פטור[ד]. והאיך הוא שגגת שבועת הפיקדון כגון שנעלם ממנו אם חייבין עליה קרבן אם לאו, וידע שאסורה ויש אצלו ממון זו הוא שגגתה וזדונה שידע שחייבין עליה קרבן[ה].

נשבע על ידי כינוי. וכל האלות ושבועות צריך שם או כינוי[ו]. אמר ימין הרי זה שבועה וכן שמאל[ז]. כינוי שבועה כגון שבותה, שקוקה, כשבועה, והוא שיהיו אנשי המקום קורין לשבועה כן[ח]. האומר לאו לאו או הן הן שתי פעמים דרך שבועה והזכיר שם או כינוי הרי זה שבועה[ט]. מי שנשבע בשמים ובארץ, או בנביאים ובכתובים, אין זו שבועה, ומכל מקום מאיימין ומלמדין את העם ומראין בעיניהם שזו שבועה, שלא ינהגו קלות ראש בכך ומתירין להם[י].

תשובה. ואף על פי שעל שבועת הפיקדון מביא קרבן, אין מתכפר לו עוון שבועה כולה שנאמר (שמות כ, ז) 'לא ינקה ה'', אין לזה נקיות מדין שמים עד שיפרע

ג. עיין שבועות לט. **ד.** שם פ"א ה"י. **ה.** שם הי"א. **ו.** שם פ"ב ה"ב. **ז.** שם ה"ו. יו"ד סי' רל"ז ס"ח. **ח.** שם ה"ה. יו"ד שם ס"י. **ט.** שם ה"ו. יו"ד שם ס"ו. **י.** שם פי"ב ה"ג.

מִצְוָה רכז

שֶׁלֹּא נִשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר (לא תַעֲשֶׂה קל"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יב) **'וְלֹא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל (במצוות ל' ורכ"ו). וְאָמְרוּ רַז"ל (זוה"ק ח"ב קטו:) מַה בֵּין נֶדֶר לִשְׁבוּעָה, שְׁבוּעָה כַּנִּשְׁבָּע בַּמֶּלֶךְ עַצְמוֹ, נֶדֶר כַּנּוֹדֵר בְּחַיֵּי הַמֶּלֶךְ. וְאִם הַמַּזְכִּיר שֵׁם שָׁמַיִם בְּכָל מָקוֹם נֶעֱקָר מִן הָעוֹלָם, כָּל שֶׁכֵּן מִי שֶׁנִּשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר, כִּי עַל יְדֵי זֶה יֵקַל בְּעֵינָיו שֵׁם שָׁמַיִם וּמְחַלְּלוֹ (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קכה). וְאַל תְּדַמֶּה בְּנַפְשְׁךָ שֶׁאֵין

משנה הלכות

ממנו על השם הגדול שחילל, לפיכך צריך האדם ליזהר בעוון זה יותר מכל העבירות[א], ועיין בחושן משפט[ב] אם בא הגנב לחזור בתשובה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והעובר על לאו זה עובר גם על לאו ד'לא תשבעו בשמי לשקר' (ויקרא יט, יב).

רכז) גדר שבועת ביטוי. שבועת שקר זו הנקרא בדברי חז"ל שבועת ביטוי, ואינה נוהגת אלא בדברים שאפשר לעשותן בין להבא בין לשעבר, הנשבע שאכלתי או שזרקתי אבן לים, או שלא אכלתי ושלא זרקתי אבן לים הרי זה לשעבר, ולהבא כגון שאוכל או שלא אוכל שאזרוק או שלא אזרוק אבן לים, הרי אלו שתים לשעבר ושתים להבא[א]. נשבע באחת מארבע מחלוקות אלו והחליף, כגון שנשבע שלא יאכל ואכל, או שיאכל ולא אכל, הרי זו שבועת שקר, ובמזיד ובהתראה לוקה ובשוגג מביא קרבן עולה ויורד[ב].

הפטורים. הנשבע וחזר בו תוך כדי דיבור, והוא כדי שיאמר תלמיד לרב שלום עליך רבי[ג], הרי זה מותר ונעקרה השבועה, וצריך שיפרש בפיו החזרה כמו שפירש השבועה[ד]. הנשבע באונס, וכן הנשבע ואנסוהו מלקיים שבועתו, פטור מכלום[ה]. נשבע שזרק פלוני צרור לים או שלא זרק, ואינו כן חייב, הנשבע על אחרים שיעשו כך או לא יעשו, אינו חייב משום ביטוי כיון שאין בידו לקיים ומכין אותו מרדות משום דגרם לשבועת שוא[ו]. נשבע לקיים המצוה ולא קיים פטור משום ביטוי, שאינו חלה אלא על דבר הרשות ולא על דבר מצוה[ז].

יא. שם ה"א. **יב.** טור שו"ע חו"מ סי' שס"ז. **רכז) א.** רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ב. יו"ד סי' רל"ו ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. **ג.** עיין ב"ק עג: **ד.** שם פ"ב הי"ז והי"ט. ועיין יו"ד סי' ר"י ס"ג. **ה.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. ועיין יו"ד סי' רל"ב ס"ג. **ו.** רמב"ם שם פ"ה ה"א. יו"ד סי' רל"ו ס"א. **ז.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם ס"ב.

הָאִסּוּר כָּל כָּךְ חָמוּר, שֶׁהֲרֵי לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה בַּיָּדַיִם רַק בְּמַחֲשָׁבָה וְדִבּוּר, כִּי גָּדוֹל עָוֹן הַמַּחֲשָׁבָה וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (יומא כט.) 'הִרְהוּרֵי עֲבֵרָה קָשִׁים מֵעֲבֵרָה', וְכָל שֶׁכֵּן בְּדִבּוּר שֶׁעֲקִימַת שְׂפָתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה[ח]. וּלְעוֹלָם תִּמְצָא עִם הַשְּׁבוּעָה שֵׁם בֶּן ד', 'לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' כִּי לֹא יְנַקֶּה ה"' (שמות כ, ז), 'לֹא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר וְחִלַּלְתָּ אֶת שֵׁם אֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה"' (ויקרא יט, יב), כִּי הַנִּשְׁבָּע בִּשְׁמוֹ הַמְיֻחָד לַשֶּׁקֶר הוּא מְחַלְּלוֹ חַס וְחָלִילָה, כִּי הַכֹּל מְיֻחָד זֶה בָּזֶה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רח).

רמב"ם הל' שבועות פ"א ופ"י, ספר המצוות ל"א תעשה ס"א, סמ"ג לאוין רל"ט, יורה דעה רל"ו.

משנה הלכות

התרה וחומר האיסור. שבועת ביטוי יש לה התרה[ט], ואעפ"כ ראוי להיזהר בדבר ולא להתיר רק לדבר מצוה או צורך גדול', וטוב לו לאדם שלא לישבע כלל, ואם עבר ונשבע שיצטער עצמו ויעמוד בשבועתו[יא]. ותקיעת כף, כתב רבינו תם שהוא ככריתת ברית, והיה נראה להחמיר בו יותר מבנדר ובשבועה, ואין לה התרה עולמית[יב]. וצריך להזהיר קטנים הרבה וללמד לשונם דבר אמת בלא שבועה כדי שלא יהיו רגילים להשבע תמיד כעכו"ם, וזה הדבר חובה הוא על אבותם ועל מלמדי תינוקות[יג] וכל שכן הגדולים צריכים ליזהר בזה. והירא את דבר ה' מעולם לא ישמע שבועה על פיו. ואסור להזכיר שם אחד מן השמות המיוחדין לבטלה אפילו בלא דרך שבועה, ובכלל זה העושה ברכה לבטלה, ואם טעה הלשון והוציא שם שמים לבטלה, ימהר ויאמר 'ברוך הוא לעולם ועד' או שבח אחר[יד]. ובירושלמי בברכות (פ"ו ה"א) 'ההוא דנסיב פוגלא ומברך עליוה ולא אתי לידיה, צריך לברוכי עליה תניינות, וצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שלא להזכיר שם שמים לבטלה'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ח. ב"מ צ: **ט.** רמב"ם שם פ"ו ה"א. יו"ד סי' ר"ל. **י.** רמ"א שם. וש"ך סק"ב. **יא.** רמב"ם שם פי"ב הי"ב. **יב.** יו"ד סי' רל"ט ס"ב. **יג.** סמ"ג. **יד.** רמב"ם שם פי"ב הי"א.

מִצְוָה רכח

לֹא תַעֲשֹׂק (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַחֲזִיק בְּמָמוֹן חֲבֵרוֹ דֶּרֶךְ אַלָּמוּת אוֹ דְּחִיָּה וְרַמָּאוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יג) 'לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָעוֹשֵׁק הוּא שֶׁעָשָׂה בְּתַחְבּוּלָה וּמִרְמָה לְהַחֲזִיק מָמוֹן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ דֶּרֶךְ אֲנָס אוֹ דֶּרֶךְ דְּחִיָּה, כְּמוֹ אַנְשֵׁי עָוֹן שֶׁדּוֹחִין בְּנֵי אָדָם לֵאמֹר לָהֶם לֵךְ וְשׁוּב לְמָחָר כְּדֵי לְסַבֵּב בָּזֶה שֶׁיִּשְׁאֵר לָהֶם מַה שֶּׁבְּיָדָם מִשֶּׁל אֲחֵרִים. וְזוֹ הִיא מִדָּה רָעָה בְּיוֹתֵר וְגָדוֹל מִגַּזְלָן שֶׁלְּקָחוֹ מִיָּדוֹ

משנה הלכות

רכח) גדר האיסור. מי שבא לידו ממון חבירו ברצון חבירו, או שכר שכיר, וכיוצא בזה, וכשתבעו מחזיקו ואינו מחזירו לו בתחבולות ובמרמה, ואינו יכול להוציאו ממנו מפני שהוא אלם, עובר בלאו זה[א]. וחייב משוה פרוטה ומעלה, ועל כל שהוא אינו חייב ואסור כמו גזילה והוי כחצי שיעור[ב].

מלקות. ואין לוקין מפני שהוא לאו הניתק לעשה שחייב להשיב לחבירו את שלו ולפייסו[ג]. ודעת התוספות (ב"מ סא. ד"ה לעבור) דחייב מלקות, ועיין חכם צבי (סי' כ"ו) מה שהקשה. ובספרי שו"ת (ח"ג סי' קט"ז) הארכתי בס"ד אי לא תעשוק הוי לאו הניתק לעשה, עיין שם באריכות.

עובר משום גזל. ועובר עוד משום לאו דלא תגזול[ד]. הכובש שכר שכיר, שאמר לו לא שכרתיך מעולם, זהו עושק, אמר ליה שכרתיך ונתתיו לך זהו גזל[ה]. ותניא בספרי (כי תצא סח) "לא תעשוק שכר שכיר' וכו' מלמד שהכובש שכר שכיר עובר עליו בחמשה לאוין, משום בל תעשוק, בל תגזול, בל תלין, ביומו תתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, ואחד העושק עני או עשיר, אלא שממהרים לפרוע על ידי עני ואביון מכל אדם'. ודעת הסמ"ג (לאוין קנ"ז) דלא למנות לאו דעושק ללאו בפני עצמו במנין, ועיין חינוך כאן.

עכו"ם. העושק את העכו"ם אינו עובר, ד'מאחיך' כתיב ולא עכו"ם[ו], והסמ"ג חולק. ובן נח מצווה על העושק גם כן ונהרג עליו כמו על גזילה[ז].

אי כופין ושאר פרטים. וראיתי במנחת חינוך כאן שמקשה לרב פפא דאמר

רכח) א. רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ד. חו"מ סי' שנ"ט ס"ח. **ב.** רמב"ם שם פ"א ה"ב-ג, ולחם משנה שם. ומנחת חינוך כאן, ולעיל מצוה רכ"ד. **ג.** סמ"ג לאוין קנ"ז. ועיין רמב"ם שם ה"א. **ד.** סמ"ג, הגהות מיימוני בהל' גזילה פ"א ה"ד אות ב. **ה.** ב"מ קיא. **ו.** עיין כסף משנה שם ה"ב. ובש"ך שם סק"ב. **ז.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ט.

בְּפַעַם אַחַת, אָמְנָם זֶה מְצַעֵר אוֹתוֹ מִיּוֹם לְיוֹם עַד שֶׁלְּקָחוֹ מִמֶּנּוּ בִּגְוֵלָה. וְהַזְהִירָה הַתּוֹרָה עַל זֶה אַף שֶׁהוּא דָּבָר שֶׁהַשֵּׂכֶל מַרְחִיקוֹ שֶׁהֲרֵי הוּא בִּכְלַל גַּזְלָן, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (ב"מ קיא.) 'רָבָא אָמַר זֶהוּ עֹשֶׁק זֶהוּ גָּזֵל, וְלָמָּה חִלְּקוֹ הַכָּתוּב לַעֲבֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין' (עיין חינוך).

ב"ק עט. בכורות יג: רמב"ם הל' גזילה פ"א, ספר המצוות לא תעשה רמ"ו, סמ"ג לאוין קנ"ו, יראים רס"ב, חושן משפט סי' שנ"ט.

מִצְוָה רכט

לֹא תִגְזֹל (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִטֹּל דָּבָר מֵאֵת חֲבֵרוֹ בְּכֹחַ וּבְזרוֹעַ בְּפֶרְסוּם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יג) 'וְלֹא תִגְזֹל'.

משנה הלכות

פריעת בעל חוב מצוה, אי אמר לא ניחא לי למיעבד מצוה מאי, ומשני מכין אותו עד שתצא נפשו כאומר לולב איני עושה, עיין שם, ותמה כיון דמבואר כאן דמי שאינו רוצה לשלם הלוואה איכא לאו ד'לא תעשוק' א"כ בודאי כופין על לאו יותר מעל עשה, אם כן אמאי אמרו רק משום עשה שבה, והניח בצריך עיון גדול. ולפי עניות דעתי דעל לאו מלקין רק ל"ט מלקות, ועל עשה עד שתצא נפשו. ועוד י"ל ד'לא תעשוק' הוי לאו שאין בו מלקות לדעת הרמב"ם והחינוך, ואם כן אין לוקין בכלל על לאו זה. ועוד שלישיה נראה לומר כגון שהלוהו לזמן ועדיין לא בא הזמן, ואמר שאינו רוצה לפרעו דאינו רוצה במצוה, אולי כופין לשלם אף דלא עבר עדיין על 'לא תעשוק' וצריך עיון. שוב ראיתי דהמנחת חינוך לשיטתו שכתב לעיל (מצוה ח) דכי היכי דכופין על מצוה עשה כופין בלא תעשה, ועיין רש"י בחולין (קי:), אבל לא משמע כן מפוסקים ולפי עניות דעתי כמו שכתבתי. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח.

רכט) גדר איסור גזל. הלוקח ממון אחרים בחזקה, כגון שחטף מידו או מרשותו וכיוצא בזה שבא לידו שלא ברצון בעלים לעיניהם הרי זה גזלן[א]. ובקרא (שמואל ב כג, כא) 'ויגזול החנית מיד המצרי'. והעיקר שנקרא גזלן הוא מי שאינו מטמר מאינשי[ב]. וחייב משוה פרוטה ומעלה, והגוזל פחות משוה פרוטה פטור אבל אסור מהתורה[ג]. ויש אומרים כיון דאין דרך העולם להקפיד בפחות משוה פרוטה מותר[ד]. כל דבר

רכט) א. רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ג. **ב.** עיין ב"ק נז. **ג.** רמב"ם שם ה"א-ב. חו"מ סי' שנ"ט ס"א. וסמ"ע ס"ק א. ועיין סנהדרין נז. **ד.** יראים רנ"ז.